

最高法院刑事判決

114年度台上字第6577號

上訴人 張建忠

原審辯護人兼

選任辯護人 俞力文律師

上列上訴人因違反毒品危害防制條例等罪案件，不服臺灣高等法院中華民國114年7月30日第二審判決（114年度上訴字第2025號，起訴案號：臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第11310、14446、15782、23836號），由原審辯護人代為提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

理 由

一、按刑事訴訟法第377條規定，上訴於第三審法院，非以判決違背法令為理由，不得為之。是提起第三審上訴，應以原判決違背法令為理由，係屬法定要件。如果上訴理由書狀並未依據卷內訴訟資料，具體指摘原判決不適用何種法則或如何適用不當，或所指摘原判決違法情事，顯與法律規定得為第三審上訴理由之違法情形，不相適合時，均應認其上訴為違背法律上之程式，予以駁回。本件上訴人張建忠經第一審判決論處販賣第二級毒品共3罪刑，及定應執行刑、諭知相關沒收、追徵後，明示僅就第一審判決之量刑部分不服而提起第二審上訴。原審乃以第一審判決所認定之犯罪事實及論罪作為審查之基礎，認第一審就上訴人販賣第二級毒品予徐振華（即第一審判決附表編號1）部分，未適用刑法第59條之規定減輕其刑有所未洽，因而撤銷第一審就該部分所處之宣告刑暨定應執行刑，改判較輕之有期徒刑；另駁回上訴人對於第一審判決附表編號2、3部分在第二審之上訴，並就撤銷

01 改判與駁回部分定應執行刑，均已詳述所憑證據及得心證之
02 理由，俱有卷內資料可資覆按。

03 二、上訴人上訴意旨略以：

04 (一)伊就第一審判決事實欄二、三部分之犯行，業已勇於自白坦
05 承不諱，並於偵查時協力查緝上游，節省司法資源，相較於
06 他案在偵查中自白，第一審翻供否認者，顯得更為誠實，若
07 未適用刑法第59條規定，尚非公平。

08 (二)至第一審判決事實欄一部分，檢察官雖未起訴伊取得毒品之
09 上游，然其原因應係考量檢察官起訴門檻等因素。惟伊之毒
10 品來源係同案被告陳欣妤（業經判刑確定），伊所為之供述
11 並非為圖減輕其刑而漫予指摘，縱檢察官未予起訴，仍可依
12 毒品危害防制條例第17條第1項規定意旨，從寬認定伊已供
13 出毒品來源，予以減輕其刑。

14 (三)本件伊販賣毒品之對象僅有兩人，且僅為朋友間為求互通有
15 無所為之有償轉讓，並未散播毒品至不特定人，亦已盡力協
16 助追查毒品上游，況本件其中兩次犯行係販賣毒品予同一
17 人，其行為態樣、手段、動機均相似，責任非難重複性程度
18 高，若以此同質性之宣告刑加總作為量刑基礎，容有重複評
19 價之虞。惟原審仍定應執行有期徒刑8年，實屬過重，不利
20 於伊將來順利回歸社會。

21 三、刑法第59條之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環
22 境，在客觀上足以引起一般人同情，認為即使宣告法定最低
23 度刑尤嫌過重者，始有其適用。所謂法定最低度刑，固指法
24 定最低本刑，惟有其他法定減輕事由者，則係指適用其他法
25 定減輕事由減輕後之最低度刑而言。倘別有其他法定減輕事
26 由者，應先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情
27 狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始
28 得適用刑法第59條規定酌量減輕其刑。而應否依刑法第59條
29 規定酌量減輕其刑，事實審法院本屬有權斟酌決定，若事實
30 審法院未依上開規定酌量減刑之裁量權行使，並未逾越法律
31 授權之界限與範圍，而無明顯違背公平、比例及罪刑相當原

則者，即不能任意指為違法而執為適法之第三審上訴理由。原判決關於第一審判決事實欄二、三部分，已敘明上訴人之量刑已依毒品危害防制條例第17條第1項規定減輕，所得量處之最低刑度已大幅降低，難謂有何科以最低刑度猶嫌過重之情事，衡以本件亦無證據足認有何等特殊身心家庭狀況，使其不得已為本案犯行，益徵尚無情輕法重，足以引起一般人同情之特殊原因、環境與情狀，自無適用刑法第59條規定之餘地等旨，業已說明就此部分何以不依刑法第59條減輕其刑之理由，且核其論斷，並未逾越法律授權之界限與範圍，亦無明顯違背公平、比例及罪刑相當原則之情形，尚無上訴意旨(一)所指伊因誠實反錯失減輕刑度機會，不符公平原則之違法。

四、刑罰減輕或免除事由有無之證據取捨與認定，係屬事實審法院之職權，倘其採證認事並未違背相關證據法則，復已敘明其取捨證據之心證理由者，即不得任意指為違法而執為上訴第三審之適法理由。又毒品危害防制條例第17條第1項「供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯」減輕或免除其刑之規定，係指行為人供出其所犯罪行之毒品來源，使偵查機關得據以發動調查，並因此查獲所供其人及其犯行，且相關事證已臻起訴門檻者而言。該規定以「因而」作為「供出（所犯罪行）毒品來源」與「查獲」連繫之限制條件，要求兩者間必須具有事理上或時序上之因果關聯性，始克當之，非謂犯人一有作出其相關犯行毒品來源之供述，且所為各該毒品犯罪之正犯或共犯亦遭查獲，即可就後者是否導因於前者之緣故置而不論，率依上開規定減免其刑。原判決就第一審判決事實欄一部分，業已說明上訴人固稱毒品來源亦為陳欣妤，然為陳欣妤所否認，卷內復無具體事證可資認定陳欣妤確為其該部分犯行之毒品上游，自無從依毒品危害防制條例第17條第1項規定減免其刑等旨。核原判決之論斷，俱有卷附事證可資覆按，尚與相關證據法則無違，難謂於法不合。上訴意旨(二)徒憑己見，無視原判決明確之論斷說明，仍執其

01 不為原審所採信之相同陳詞，徒以己意主張上開規定之適用
02 而為爭辯，顯非適法之第三審上訴理由。

03 五、刑之量定，屬事實審法院得依職權自由裁量之事項，苟其量
04 刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列情
05 狀，在法定刑度內，酌量科刑，無偏執一端，致明顯失出失
06 入情形，即不得任意指為違法或不當。原判決就其撤銷改判
07 及駁回上訴部分所處之刑，審酌上訴人所犯各次違反毒品危
08 害防制條例之犯行，罪質相同，犯罪情節、行為態樣、手段
09 與動機相近，以數罪方式量刑，對其責任重複非難之程度較
10 高，並考量其犯後已知悔悟，主動供出毒品來源以協助檢警
11 查緝毒品犯罪之犯後態度、其所犯數罪之罪質、犯罪時間之
12 間隔、非難程度之異同，暨上揭犯罪反映出之人格特性，權
13 衡其行為責任與整體刑法目的及相關刑事政策等因素，酌定
14 其應執行刑為有期徒刑8年，核其就應執行刑所量定之刑
15 罰，客觀上並未逾越內外部界限，亦與罪刑相當原則無悖，
16 復已將上訴意旨(三)所指之各項量刑因素予以審酌，難認有濫
17 用其裁量權限或量刑理由不備之違法情形。

18 六、綜合前旨，上訴人之上訴意旨無非置原判決所為明白論斷於
19 不顧，徒憑己意而為相異評價，並就原審刑罰裁量職權之適
20 法行使，徒以自己說詞，任意指為違法，核與法律規定得為
21 第三審上訴理由之違法情形，不相適合。綜上，應認本件上
22 訴人之上訴均為違背法律上之程式，應併予駁回。

23 據上論結，應依刑事訴訟法第395條前段，判決如主文。

24 中 華 民 國 115 年 4 月 16 日

25 刑事第六庭審判長法官 林靜芬

26 法官 蔡憲德

27 法官 陳松檀

28 法官 劉方慈

29 法官 林柏泓

30 本件正本證明與原本無異

31 書記官 林宜勳

01 中 華 民 國 115 年 4 月 17 日